



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1189 del 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221 del 22/07/2026

PROPOSTA N. 2133 del 22/07/2026

OGGETTO: Liquidazione retta Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli "Santa Rita da Cascia". Ente Gestore Cooperativa Sociale "La Colomba" a.r.l. P.Iva 02219000789. Periodo 03/06/2025 – 31/12/2025. CUP: C89G25000270002 CIG: BC26B831DB

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la Legge n°328/2000 prevede all'art.6, comma 1, che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrendo altresì alla programmazione regionale;
- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n° 23 del 05.12.2003, nel contemplare gli interventi e i servizi sociali destinati ai soggetti in condizione di disagio sociale, prevede l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare ovvero presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione del mancato sostegno familiare, della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 503/2019 e ss.mm.ii., ad oggetto "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", la Regione Calabria ha avviato una complessa attività di ridefinizione del sistema di welfare territoriale, finalizzata alla piena attuazione della già citata normativa nazionale e regionale, disciplinando le procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale in capo ai Comuni e determinando altresì i costi, le modalità di calcolo e la tipologia delle rette;
- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 669/2022 e 735/2022 sono state approvate modifiche al Regolamento n. 22/2019 recante "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", nonché l'Allegato 1 concernente "Tipologie Strutture - rette - modalità di calcolo;
- con D.G.R. n. 499 del 26/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023 avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.", la Regione Calabria ha approvato:
 - l'Allegato denominato "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22";
 - l'Allegato denominato "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019";
 - l'Allegato concernente "Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo";
- con D.G.R. n. 512 del 29/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 217 del 04 ottobre 2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i."- Presa d'Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^- " la Regione Calabria:
 - ha preso atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
 - ha approvato definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023;

- con D.G.R. 72 del 04/03/2024, avente ad oggetto: "Approvazione modifiche D.G.R. n. 512 del 29/09/2023 e allegato 1, relativa a modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25/10/2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 08/11/2000, n. 328 e Legge Regionale 26/11/2003, n. 23 e ss. mm.ii" sono state apportate alcune modifiche di tipo formale relative a refusi presenti nel documento precedente, altre di tipo sostanziale riguardanti le modalità del calcolo della compartecipazione dell'utente alla retta del servizio. In particolare, le modifiche sono di seguito riportate:
 - il chiarimento relativo alla necessità di tenere in considerazione, per il calcolo della compartecipazione alla retta, anche i redditi esteri, ove presenti (paragrafo 4, punto 2 e sez. Utenza Adulti (anziani) percettori di pensione;
 - la modifica della modalità di compartecipazione dell'utenza disabile al costo dei servizi semiresidenziali (sez. Utenza Disabili, dove questa deve avvenire tenendo in considerazione l'ISEE di riferimento (quindi sociosanitario per gli adulti e familiare o minori per i minorenni) con esclusione della franchigia e in virtù dell'ISEE iniziale e finale per l'accesso o l'esclusione dal meccanismo di compartecipazione;
 - la modifica della modalità di compartecipazione ai servizi di assistenza domiciliare (sez. Servizi di assistenza domiciliare) che deve avvenire, a secondo dell'Utenza che ne fa istanza, attraverso l'ISEE familiare per utenti adulti, sociosanitario per disabili, determinando la gratuità delle prestazioni rese a favore di minori, per come previsto dalla vigente normativa di settore;
- con D.G.R. n. 362 del 10 luglio 2024, pubblicata sul BUR Calabria n. 156 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all'Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22" sono state apportate modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22 e all'Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22;
- nella Conferenza dei Sindaci del 05/09/2023 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali dell'ambito territoriale di Lamezia Terme e gli allegati Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Conferenza dei Sindaci e Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;

Dato atto che:

- il DPCM 28 novembre 2024, recante la "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'articolo 19, comma3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'annualità 2024", ha assegnato alla Regione Calabria la somma complessiva di €2.682.266,00;
- con il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1577 del 06/02/2026, avente ad oggetto "DPCM 28 novembre 2024– Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità Annualità 2024. Liquidazione in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Calabria per la copertura delle rette delle case rifugio per donne vittime di violenza", con il quale la Regione Calabria ha trasferito agli ATS le somme di cui al DPCM suindicato;
- ai sensi del succitato decreto regionale, all'ATS di Lamezia Terme è stata trasferita la somma la somma di € 109.113,70;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. n. 214 del 20/07/2026 R.G. n. 1170 del 21/07/2026 la somma di € 109.113,70 è stata accertata sul piano dei conti 2.01.01.01.001 capitolo di entrata n. 2181/0, bilancio 2026/2028, esercizio 2026 ed impegnata sul piano dei conti 1.03.02.15.008 capitolo di spesa n. 1974/0 bilancio 2026/2028, esercizio 2026;
- la somma di cui al suddetto decreto è stata incassata con reversale n. 7930 del 22/7/2026;
- i CUP di riferimento sono: **C89G25000270002**;
- il CIG di riferimento è: **BC26B831DB**;

Considerata l'evoluzione della normativa vigente in materia, in base alla quale, l'ATS di Lamezia Terme è competente per i servizi resi dalle strutture socio-assistenziali agli utenti residenti nel territorio dei Comuni che formano l'ATS stesso;

Preso atto

- della Determinazione dirigenziale n. 104 del 03/04/2024 con la quale la struttura Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli "Santa Rita da Cascia" è stata autorizzata al funzionamento;
- della Determinazione dirigenziale n. 105 del 03/04/2024 con la quale la struttura Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli "Santa Rita da Cascia" è stata accreditata istituzionalmente;

Preso atto della documentazione agli atti d'ufficio relativa agli inserimenti nella struttura di che trattasi degli utenti residenti nei comuni dell'ATS di Lamezia Terme, per i quali quest'ultimo è competente a garantire ai propri residenti i servizi e le prestazioni sociali secondo la normativa in materia;

Preso atto, altresì, della nota regionale prot. n. 485954 del 11/06/2026, con la quale la Regione Calabria, in riscontro al quesito relativo all'individuazione del soggetto competente alla copertura degli oneri economici connessi all'inserimento di un nucleo familiare privo di residenza in una struttura socio assistenziale nel corso dell'anno 2025, ha posto tali oneri a carico dell'ATS;

Vista la documentazione attestante la presenza degli utenti presso la struttura per il periodo 03/06/2025 – 31/12/2025, trasmessa al protocollo dell'Ente con n. 51692 del 23/06/2026;

Preso atto della convenzione sottoscritta tra il Comune di Lamezia Terme ed il L.R. della struttura socio assistenziale Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli "Santa Rita da Cascia" in data 23/06/2026 protocollata con n. 51903 del 24/06/2026;

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditori ed in particolare le fatture:

- N. FE/2026/0037 del 24/06/2026, acquisita al prot. dell'Ente con n. 51970 del 24/06/2026, di € 48.336,00 (Iva al 5% inclusa) relativa alle prestazioni rese nel periodo 03/06/2025 – 31/12/2025;

Determinato che la somma certa e liquida da pagare, risultante dalle fatture su richiamate è pari a € 48.336,00 (Iva al 5% inclusa);

Verificata, a seguito del riscontro operato dall'Ufficio di Piano:

- la regolarità della prestazione;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;
- la regolarità del DURC emesso dall'INPS con scadenza al 27/10/2026;

Preso atto che è stata effettuata richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 D.Lgs 159/2011 attraverso il sistema B.D.N.A. Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0151585_20251120, il cui stato, alla data odierna, risulta ancora "in istruttoria";

Ravvisata la necessità di dover liquidare la somma, è fatta salva la possibilità, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dall'accordo e attivare le azioni conseguenti per come previsto dalla normativa in materia;

Accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102 del 2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in quanto la somma in trattazione è stata riscossa con reversale n. 7930 del 22/7/2026;

Datto atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Ritenuta l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto del responsabile del procedimento e del Dirigente, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

Considerato che al dipendente Daniele Gallo, è affidata la responsabilità del procedimento;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 04/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione "
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate per formarne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare**, in favore di Cooperativa Sociale "La Colomba" a. r.l. per le prestazioni rese dalla struttura Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli "Santa Rita da Cascia" nell'anno 2025 per il periodo 03/06/2025 – 31/12/2025, la somma di € **46.034,29** credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il pagamento a saldo di quanto dovuto, con accreditamento/mandato di pagamento mediante bonifico bancario indicato nel documento di spesa allegato al presente;
- **di liquidare** all'Erario della somma di € **2.301,71** corrispondente all'IVA al 5%

- **di prelevare** la somma di € **48.336,00**, capitolo di spesa n. 1974/0 piano dei conti 1.03.02.15.008 bilancio 2026/2028, esercizio 2026, giusto impegno assunto con Determinazione R.S. n. 214 del 20/07/2026 R.G. n. 1170 del 21/07/2026, reversale n. 7930 del 22/7/2026 a valere sulle risorse di cui al DPCM 28 novembre 2024 – Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Annualità 2024.
- **di dare atto:**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012;
 - dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione ;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti-corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott. Daniele Gallo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate per formarne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare**, in favore di Cooperativa Sociale "La Colomba" a. r.l. per le prestazioni rese dalla struttura Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli "Santa Rita da Cascia" nell'anno 2025 per il periodo 03/06/2025 – 31/12/2025, la somma di € **46.034,29** credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il pagamento a saldo di quanto dovuto, con accreditamento/mandato di pagamento mediante bonifico bancario indicato nel documento di spesa allegato al presente;

- **di liquidare** all'Erario della somma di € **2.301,71** corrispondente all'IVA al 5%
- **di prelevare** la somma di € **48.336,00**, capitolo di spesa n. 1974/0 piano dei conti 1.03.02.15.008 bilancio 2026/2028, esercizio 2026, giusto impegno assunto con Determinazione R.S. n. 214 del 20/07/2026 R.G. n. 1170 del 21/07/2026, reversale n. 7930 del 22/7/2026 a valere sulle risorse di cui al DPCM 28 novembre 2024 – Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Annualità 2024.
- **di dare atto:**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012;
 - dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione ;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2133 del 22/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 22/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 221 del 22/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4912	1	1-557-1	COOPERATIVA SOCIALE "LA COLOMBA" A R.L. ONLUS	48.336,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.